

외국인 취업교육기관 지정 및 운영에 관한 규정

일부개정고시안

1. 개정이유

신규업종 추가에 따른 교과목 기준, 취업교육비 기준, 산업안전보건 교육 강화, 취업교육기관 평가기준 가점 신설, 교육인원 조정 근거 마련, 용어정비 등

2. 주요내용

가. 외국인 취업교육의 원활한 운영을 위한 교육인원 조정 근거 마련
(안 제3조의2)

나. "팩시밀리"를 "팩스"로 변경하고 "대차대조표"를 "재무상태표"로 변경(안 제6조, 제15조)

다. 종전의 전공교과 "산업안전보건 및 기초기능" 1과목을 "산업안전보건", "기초기능" 2과목으로 분리하고 총 7시간 교육을 "산업안전보건" 5시간, "기초기능" 2시간으로 변경, 재해·재난 관련 안전교육 내용 포함(안 별표 3)

라. 신규업종인 "임업", "광업"을 추가하고 기존 누락됐던 "서비스업" 문구를 추가(안 별표 5, 별표 7)

마. 취업교육기관 평가지표에 가점 평가지표 추가하고, 취업교육기관이 제출하는 취업교육 실시현황에 남·여 구분 표시할 수 있도록 변경
(안 별표 8, 별지 제7호)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

외국인 취업교육기관 지정 및 운영에 관한 규정 일부개정고시안

외국인 취업교육기관 지정 및 운영에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의2제1항제5호 중 "감소"를 "증감, 과밀화 방지, 교육 효과성 제고, 제16조에 따른 평가"로 한다.

제6조제3항 중 "팩시밀리"를 "팩스"로 한다.

제15조제5항 중 "대차대조표"를 "재무상태표"로 한다.

제19조 중 "2022년 7월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

별표 3 제1호나목을 다음과 같이 한다.

나. 전공교과(2과목): 산업안전보건, 기초기능

별표 3 제2호의 표를 다음과 같이 한다.

과 목	주 요 교 육 내 용	교육시간
한국의 직장문화	직장생활, 직장예절 및 기숙사 생활 등	1시간
관계법령 및 고충상담절차	「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」, 「근로기준법」, 「출입국관리법」 및 기초생활법률 * 이탈방지 교육, 전용보험 관련 교육 포함	5시간
	고충처리 및 상담절차(기관 안내)	3시간

	성희롱 예방교육 * 성폭력·성매매 예방, 모성보호 교육 포함	
산업안전보건	<산업안전보건> 안전표지, 안전일반 및 작업안전(업종별) * 해외 악성가축전염병 유입방지 대책 포함 * 소방대피훈련 등 재해·재난 관련 안전교육 포함	5시간
기초기능	<기초기능> 업종별 기초기능	2시간

별표 5 제3호가목2)기호(*) 외의 부분 중 "산업안전보건 및"을 "산업안전보건,"으로 하고, 같은 2) 기호(*) 중 "산업안전보건 및 기초기능은 업종별(제조업"을 "산업안전보건, 기초기능은 업종별(제조업, 서비스업"으로, 같은 기호(*) 중 "어업"을 "어업, 임업, 광업"으로 한다.

별표 7의 구분 중 "제조업, 서비스업"을 "제조업, 서비스업, 임업, 광업"으로 한다.

별표 8 제2호에 5. 가점을 다음과 같이 신설한다.

5. 가점	○ 우수사례에 따라 부여 ※ 총점 100점 기준	5%	
-------	--	----	--

별지 제7호 서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 2024년 8월 5일부터 시행한다.

[별표 3] <개정후>

교과목별 교육내용 및 시간 기준 (제7조 관련)

1. 교과 편성

가. 소양교과(2과목): 한국의 직장문화, 관계 법령 및 고충상담 절차

나. 전공교과(2과목): **산업안전보건, 기초기능**

2. 교육 내용 및 교육 시간

과 목	주 요 교 육 내 용	교육시간
한국의 직장문화	직장생활, 직장예절 및 기숙사 생활 등	1시간
관계법령 및 고충상담절차	「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」, 「근로기준법」, 「출입국관리법」 및 기초생활법률 * 이탈방지 교육, 전용보험 관련 교육 포함	5시간
	고충처리 및 상담절차(기관 안내) 성희롱 예방교육 * 성폭력·성매매 예방, 모성보호 교육 포함	3시간
산업안전보건	<산업안전보건> 안전표지, 안전일반 및 작업안전(업종별) * 해외 악성가축전염병 유입방지 대책 포함 * 소방대피훈련 등 재해·재난 관련 안전교육 포함	5시간
기초기능	<기초기능> 업종별 기초기능	2시간

[별표 5] <개정후>

교육과정 운영 기준(제7조 관련)

1. 학급편성 및 운영

- 가. 같은 국적의 외국인근로자로 학급을 편성하고, 학급당 60명 이하로 운영해야 하며, 언어가능자를 국가별 학급의 담임으로 지정 운영(다만, 장관이 승인한 경우 학급당 60명을 초과할 수 있음)
- 나. 가항에도 불구하고 1회의 교육에 같은 국적의 외국인근로자가 10명 미만일 경우는 다른 국적의 외국인근로자와 합반이 가능하나, 이 경우에도 3개국을 초과할 수 없으며 담임은 해당 학급의 다수 출신 국가의 언어가능자로 지정
- 다. 통합 교육 시 통역지원이 필요한 교육과정(산업안전보건, 고충처리 및 상담절차 등)에는 반드시 해당 언어가능자가 참석하여 통역서비스 지원

2. 교육생 관리

- 가. 교육생 지정좌석 배치, 명찰(번호표)패용, 출석부로 교육시간별 출결사항(지각, 조퇴, 결석 등) 점검을 통한 교육관리
- 나. 취침 전, 기상 후 교육인원 파악
- 다. 관찰 및 면담을 통해 건강 이상자 조기 발견·조치
- 라. 급식 및 개인별 위생상태 수시 점검
- 마. 교육생 관리를 위해 담임(학급), 사감(기숙사) 등 지정·운영

3. 교재(교과목) 및 보조 시청각 매체

- 가. 교과목 기준
 - 1) 소양교과: 한국의 직장문화, 관계 법령 및 고충상담
 - 2) 전공교과: **산업안전보건, 기초기능**
 - * **산업안전보건, 기초기능**은 업종별(제조업, **서비스업**, 건설업, 농업, 축산업, 어업, **임업, 광업**)로 각각 특성에 맞도록 교육
- 나. 교재 및 시청각 매체 기준
 - 1) 교재 및 시청각매체 제작·활용
 - 교재·매체: 교과목별 송출국가어 및 한국어를 병용
 - 시청각매체는 사례별 예시 등 취업현장의 현실 반영
 - * 한국산업인력공단 또는 한국산업안전공단에서 제작·보급하는 교재 및 시청각 매체를 우선 활용
 - 2) 교육기자재: 책상, 의자, 앰프시설, 자동영상확대기 등 필요수량

[별표 7] <개정후>

취업교육비 기준(제14조 관련)

구 분	취업교육비
제조업, 서비스업, 임업, 광업	234,000원
농업, 축산업	260,000원
어업	258,000원
건설업	280,000원

[별표 8] <개정후>

외국인 취업교육기관 평가방법 및 기준(제16조 관련)

1. 평가대상 및 방법

- 가. 평가는 평가 실시 연도를 기준으로 전년도 업무 실적이 있는 외국인 취업교육기관을 대상으로 한다.
- 나. 서면 및 현장평가를 병행하며, 필요시 수요자 만족도 등의 조사를 실시할 수 있다.
- 다. 평가등급: 5개 등급으로 구분
- ☞ A등급: 90점 이상, B등급: 80점 이상, C등급: 70점 이상, D등급: 60점 이상, E등급: 60점 미만

2. 평가기준

평가영역(배점소계)	평가항목	배 점	득 점
1. 투명성(10)	수입, 지출 등 회계관리 및 예산 집행의 투명성	10	
2. 적정성(30점)	1. 인적·물적 능력을 고려한 취업교육 수행 범위의 적정 여부	10	
	2. 법령 및 지침 준수 여부	10	
	3. 취업교육 관련 민원발생 여부 및 적정 조치 여부	10	
3. 전문성(30점)	1. 강사, 담당인력의 전문성 여부	10	
	2. 교육운영상 전문성 여부	20	
	- 교재, 시청각매체, 교육시설·장비 등 확보 및 활용(10) - 교과과정 개발 및 운영(5) - 학급편성 및 교육생 관리(5)		
4. 효과성(30점)	1. 교육생(수료생 포함) 및 사용자에게 대한 지원	5	
	2. 외국인근로자 이탈방지를 위한 조치 노력 여부	5	
	3. 사용자와 외국인근로자의 만족도	5	
	4. 고용허가제 운영 관련 협력도	10	
	5. 송출국 취업교육기관, 건강진단기관 등 타기관 협력도	5	
5. 가점	○ 우수사례에 따라 부여 ※ 총점 100점 기준	5%	
총계(100점)			

외국인취업교육 실시현황

받음: 고용노동부장관

참조: 외국인력담당관

제 목: (년 분기) 외국인 취업교육 실시현황 보고

201 년 분기 외국인 취업교육 실시현황을 다음과 같이 보고합니다.

(단위: 명)

[illegible]

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조의2(교육인원 조정) ① 장관 은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 「국가별·업종별 취업교육기 관 지정 고시」(고용노동부 고 시)에 따라 정한 외국인 취업교 육기관별 교육인원을 조정할 수 있다.	제3조의2(교육인원 조정) ① ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 그 밖에 특정 국가·업종의 도입인원 <u>감소</u> 등 외국인 취 업교육의 원활한 운영을 위하 여 교육인원 조정이 필요하다 고 인정되는 경우	5. ----- ----- <u>증감, 과밀화 방지, 교 육 효과성 제고, 제16조에 따 른 평가</u> ----- -----
② ~ ⑤ (생 략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
제6조(입국 외국인근로자 인계· 인수) ①·② (생 략)	제6조(입국 외국인근로자 인계· 인수) ①·② (현행과 같음)
③ 수송책임자는 취업교육장에 도착한 즉시 외국인근로자의 이 탈 등 이상 여부를 확인하여 전 화(휴대전화 등을 포함한다), <u>팩 시밀리</u> 또는 전자메일 등을 이 용하여 공단에 통보하여야 한 다.	③ ----- ----- ----- ----- <u>팩 스</u> ----- ----- ----.

④ (생략) 제15조(회계의 투명성 유지) ① ~ ④ (생략) ⑤ 외국인 취업교육기관은 월별 합계잔액시산표 및 사업연도결 산 재무제표(<u>대차대조표</u>, 손익 계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)를 작성 하여야 한다. 제19조(재검토기한) 장관은 「훈 령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2022년 7월 1일</u>을 기준 으로 매 3년이 되는 시점(매 3 년째의 <u>6월 30일</u>까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개 선 등의 조치를 하여야 한다. <신 설>	④ (현행과 같음) 제15조(회계의 투명성 유지) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- -----<u>재무상태표</u>----- ----- ----- -----. 제19조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u>----- ----- ----- <u>12월 31일</u>----- ----- -----. 부칙 이 고시는 2024년 8월 5일부터 시 행한다.
--	---